

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4473/2536	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	เด็ก ชาย กล้า ณรงค์ แสงรุจี โดยนาง อำพร ชื่นอารมย์	
		โจทก์
	ผู้แทนโดยชอบธรรม	โจทก์
	นาย พรรษา ณ ถลาง	จำเลย

ป.อ. มาตรา 59 วรรคสี่, มาตรา 291

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 (4)

แม้ผู้ตายเมาสุราไม่สามารถครองสติได้ แต่เมื่อผู้ตายเดินโซเซข้ามถนนมาย่อมไม่ว่องไวเหมือนบุคคลธรรมดา ผู้ตายเดินผ่านช่องเดินรถได้ถึง 2 ช่อง แล้วถูกรถที่จำเลยขับชนในช่องที่ 3 หากจำเลยขับรถด้วยความระมัดระวังจะต้องสังเกตเห็นผู้ตายกำลังเดินข้ามถนนอยู่ข้างหน้าในระยะไกล สามารถหลีกเลี่ยงภัยอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นได้ การที่จำเลยขับรถชนผู้ตายถือว่าเป็นความประมาทของจำเลย หาใช่เกิดจากเหตุสุดวิสัยไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยขับรถยนต์ส่วนบุคคลด้วยความประมาทใช้ความเร็วสูงไม่ระมัดระวังดูให้ดีว่ามีคนเดินข้ามถนนข้างหน้าหรือไม่ เป็นเหตุให้รถที่จำเลยขับชน

นายไกรทอง แสงรุจิ ซึ่งเดินข้ามถนนผ่านหน้าจนถึงแก่ความตายในที่เกิดเหตุทันที
ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 พระราชบัญญัติจราจรทาง
บกพ.ศ. 2522 มาตรา 32, 43(4), 157

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา เด็กชายกล้าณรงค์ แสงรุจิ บุตรของนายไกรทอง แสงรุจิ ผู้
ตายโดยนางอำพร ชื่นอารมย์ มารดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของเข้าร่วมเป็น
โจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิจารณาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 291 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 32, 43(4), 157
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 3 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้ผู้ตายเมาสุราไม่สามารถครองสติได้แต่เมื่อผู้ตายเดิน
โซเซข้ามถนนมาย่อมไม่ว่องไวเหมือนบุคคลธรรมดาการที่ผู้ตายเดินผ่านช่องเดินรถ
ได้ถึง 2 ช่องแล้วมาถูกชนในช่องที่ 3 จึงใช้เวลามากกว่าคนปกติ หากจำเลยขับรถ
ด้วยความระมัดระวังจะต้องสังเกตเห็นผู้ตายกำลังเดินข้ามถนนอยู่ข้างหน้าในระยะ
ไกล สามารถหลีกเลี่ยงภัยอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นได้ การที่จำเลยขับรถชนผู้ตายถึงขับ
ด้วยความเร็ว 60-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็ถือว่าเป็นความประมาทของจำเลยหาใช่

เกิดเหตุสุดวิสัยไม่และวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าควรลงโทษจำเลยในสถานเบาและรอการลงโทษให้จำเลย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุก 2 ปี โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 3 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(บุญธรรม อยู่พัก-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>